

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL
DE ABOGADA**

**LA ALIENACIÓN PARENTAL Y LA VULNERACIÓN AL
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN
LOS PROCESOS DE TENENCIA EN EL JUZGADO CIVIL
DE CHACHAPOYAS, 2019**

Autora: Bach. Nansy Yanaly Banda Cieza

Asesor: Mg. Edwin Manuel Aguilar Torres

Registro: (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2024

DEDICATORIA

A mis padres, por su amor incondicional y apoyo constante. A mis hermanos, por su compañía y comprensión. A mi hija Mariam Antonella, la luz de mi vida y mi mayor motivación para seguir adelante, quien con su sonrisa y amor me ha impulsado a alcanzar mis sueños.

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis padres, por su amor, apoyo y paciencia a lo largo de este proceso. Su ejemplo de perseverancia y dedicación ha sido una fuente constante de inspiración para mí. A mis hermanos, por su apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado, brindándome su comprensión y ánimo en los momentos más difíciles.

A mi mejor amiga Dalila Mait Chapa Cruz, por su constante apoyo y motivación, que han sido fundamentales en mi camino académico. A mis profesores, por compartir su conocimiento y por su compromiso con mi formación. Su guía y enseñanzas han sido esenciales para alcanzar este logro.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que de una u otra manera contribuyeron a que este sueño se hiciera realidad, ofreciendo su tiempo, sabiduría y apoyo incondicional.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

Ph. D. JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

Rector

Dr. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES

Vicerrector Académico

Dra. MARÍA NELLY LUJÁN ESPINOZA

Vicerrectora de Investigación

Dr. CÉSAR AUGUSTO CHAMBERGO CHAMAMÉ

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS



ANEXO 3-L

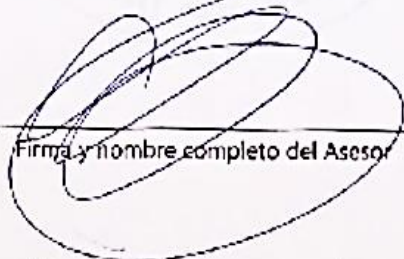
VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X) / Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada La eliminación parental y la vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019; del egresado Nancy Yanaly Banda Cieza de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas de esta Casa Superior de Estudios.



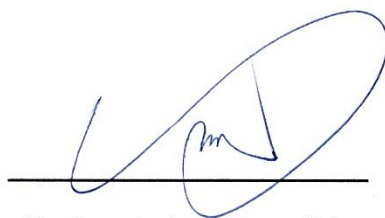
El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 31 de Mayo de 2024


Firma y nombre completo del Asesor

Mg. Edwin Manuel Aguilar Torres

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS



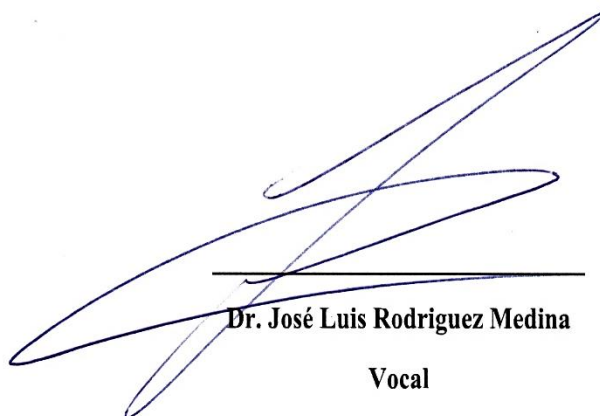
Dr. Germán Auris Evangelista

Presidente



Dr. Ruben Walter Huaranga Soto

Secretario



Dr. José Luis Rodríguez Medina

Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

LA ALIENACIÓN PARENTAL Y LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DEL
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS PROCESOS DE TENENCIA EN EL
JUZGADO CIVIL DE CHACHAPOYAS, 2019.
presentada por el estudiante ()/egresado (x) NANSE YANALY PANDA CIEZA

de la Escuela Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

con correo electrónico institucional 7685932942 @UNTRM.EDU-PE

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- La citada Tesis tiene 25 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor () / igual (x) al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 03 de DICIEMBRE del 2020

SECRETARIO

PRESIDENTE

VOCAL

OBSERVACIONES:

REPORTE TURNITIN

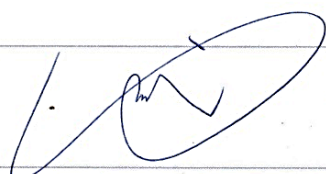
LA ALIENACIÓN PARENTAL Y LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS PROCESOS DE TENENCIA EN EL JUZGADO CIVIL DE CHACHAPOYAS, 2019

INFORME DE ORIGINALIDAD

25%	24%	11%	15%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	5%
2	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	2%
3	idoc.pub Fuente de Internet	1%
4	repositorio.untrm.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
7	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	1%
8	repositorio.ulvr.edu.ec Fuente de Internet	1%


Dr. German Ausis Evangelista

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 17 de DICIEMBRE del año 2024, siendo las 11:25 horas, el aspirante: NANSY VANALY BANDA CIEZA, asesorado por HG. EDWIN MANUEC AGUILAR TORRES, defiende en sesión pública presencial (☒) a distancia () la Tesis titulada: LA ALIENACIÓN PARENTAL Y LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS PROCESOS DE TENENCIA EN EL JUZGADO CIVIL DE CHACHAPOYAS, 2019, para obtener el Título Profesional de ABOGADA, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: GERMÁN RUIRIS EVANGELISTA
Secretario: EDUEN ALVARO HUACARANGA SOTO
Vocal: JOSE LUIS RODRIGUEZ MEDINA

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) Mayoría () Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 12:30 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.

SECRETARIO

PRESIDENTE

VOCAL

OBSERVACIONES:

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÌGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	iv
VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS.....	v
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS.....	vi
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS.....	vii
REPORTE TURNITIN.....	viii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS.....	ix
ÍNDICE GENERAL	x
ÍNDICE DE TABLAS	xi
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xii
RESUMEN	xii
ABSTRACT.....	xiv
I. INTRODUCCIÓN.....	15
II. MATERIAL Y MÉTODOS	19
2.1. Tipo de investigación.....	19
2.2. Alcance de la investigación: Descriptivo – correlacional.....	19
2.3. De acuerdo a la orientación: Básica	20
2.4. Población, muestra y muestreo	20
2.5. Variables de estudio	21
2.6. Métodos, técnicas e instrumentos	21
III. RESULTADOS.....	23
IV. DISCUSIÓN.....	39
V. CONCLUSIONES.....	48
VI. RECOMENDACIONES	49
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	50
ANEXOS.....	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. ¿Quién interpuso la demanda de tenencia?	23
Tabla 2. ¿Las partes del proceso llegaron a conciliar?	24
Tabla 3. El menor fue evaluado por el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.....	25
Tabla 4. Conclusión que emitió el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas	27
Tabla 5. El dictamen fiscal que emitió el Fiscal de Familia de Chachapoyas fue que se declare la demanda fundada o infundada.	28
Tabla 6. El Juzgado emitió sentencia que declaró la demanda fundada o infundada.	29
Tabla 7. ¿Existió alienación parental en los procesos de tenencia?	30
Tabla 8. Las conductas de alienación parental fueron por parte del padre, madre o ninguno.....	31
Tabla 9. Se vulneró el principio del interés superior del niño.	32
Tabla 10. ¿Cuáles fueron las principales causas que originaron la alienación parental?	33
Tabla 11. Casación N° 2067-2010, Lima.	34
Tabla 12. Casación N° 3767-2015, Cusco.....	36
Tabla 13. Casación N° 370-2013, Ica	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Interpuso la demanda de tenencia	24
Figura 2. Las partes del proceso que llegaron a conciliar.....	25
Figura 3. El menor fue evaluado por el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.....	26
Figura 4. Conclusión que emitió el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.....	27
Figura 5. El dictamen fiscal que emitió el Fiscal de Familia de Chachapoyas fue que se declare la demanda fundada o infundada.	29
Figura 6. El Juzgado emitió sentencia que declaró la demanda fundada o infundada.	30
Figura 7. Existió alienación parental en los procesos de tenencia.....	31
Figura 8. Las conductas de alienación parental fueron por parte del padre, madre o ninguno.	32
Figura 9. Se vulneró el principio del interés superior del niño.....	33
Figura 10.Principales causas que originaron la Alienación Parental.....	34

RESUMEN

El estudio titulado "La Alienación Parental y la Vulneración del Principio del Interés Superior del Niño en los Procesos de Tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019" Se planteó como objetivo determinar si la alienación parental afecta el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia tramitados en el referido juzgado durante el año 2019. Para ello, se llevó a cabo un análisis de jurisprudencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, vinculadas con la alienación parental y el interés superior del niño en estos procedimientos, complementado con la revisión de expedientes del Juzgado de Familia de Chachapoyas. La investigación utilizó métodos como el analítico, deductivo, inductivo e interpretativo. Para cumplir con los objetivos, se aplicaron instrumentos como fichas de recolección de datos y guías de análisis documental a las jurisprudencias y expedientes revisados. Este estudio se enmarca como una investigación básica, con un enfoque descriptivo-correlacional.

Palabras clave: Alienación parental, principio del interés superior del niño, proceso de tenencia, juzgados de familia.

ABSTRACT

The study titled *"Parental Alienation and the Violation of the Principle of the Best Interests of the Child in Custody Processes in the Civil Court of Chachapoyas, 2019"* aimed to determine whether parental alienation affects the principle of the best interests of the child in custody processes handled in the mentioned court during 2019. To achieve this, an analysis of case law issued by the Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Peru, related to parental alienation and the best interests of the child in such proceedings, was conducted. This was complemented with a review of case files from the Family Court of Chachapoyas. The research employed methods such as analytical, deductive, inductive, and interpretative. To fulfill the objectives, tools like data collection sheets and document analysis guides were applied to the case law and case files reviewed. This study is classified as basic research with a descriptive-correlational approach.

Keywords: Parental alienation, principle of the best interests of the child, custody process, family courts.

I. INTRODUCCIÓN

Con el nacimiento y el reconocimiento legal de una persona, se generan automáticamente derechos y deberes, así como también la vinculación parental con descendientes, dicha figura en el ámbito familiar es conocida como Patria Potestad, uno de los muchos derechos que va generar es la convivencia de los menores hijos con sus padre, y así lograr el desarrollo íntegro y emocional de sus menores, pero a lo largo de la historia y en todo el universo, esto no sucede de este modo, en muchos de los casos los padres se divorcian o se han separado por diversos motivos, y suele suceder que muchas de las veces terminado de forma conflictiva; consecutivamente, ello repercute en la relación de los progenitores con sus menores hijos, influyendo en la opinión y decisión de los hijos sobre la convivencia con uno de sus padres, dando origen a la Alienación Parental.

Bajo ese enunciado la Alienación Parental es una problemática que se manifiesta tanto en el ámbito nacional como global, sin hacer distinciones, y ha estado presente a lo largo de la historia. El concepto de Alienación Parental fue introducido en 1985 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, en el marco de numerosos divorcios y disputas sobre la custodia de los hijos menores. La Alienación Parental es un fenómeno que emerge como consecuencia de disputas legales relacionadas con la custodia de los menores, manifestándose principalmente a través de una campaña de desprestigio de uno de los padres hacia sus descendientes. Como resultado, El "padre negativo" es rechazado y atacado verbalmente, mientras que el "padre positivo" es venerado y admirado (Bolaños, 2002).

En Perú, al igual que en muchas otras naciones, después de la disolución de un matrimonio o de una convivencia fallida, comienzan una serie de procesos judiciales para determinar la custodia de los hijos menores. El objetivo de estos procedimientos es asegurar que los vínculos maternos y paternos con los hijos no se vean afectados.

Un aspecto clave de esta investigación es el principio del interés superior del niño, ya que la Alienación Parental guarda una conexión directa con este principio fundamental. El interés superior del niño se considera un derecho fundamental de

todos los menores, lo que implica que toda acción tomada en consideración de un niño o adolescente debe estar dirigida a asegurar su bienestar, su desarrollo completo y el derecho a una vida digna. Esto incluye proveer las condiciones afectivas y materiales necesarias para que el niño o adolescente pueda disfrutar de una vida plena. Este principio está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente en su artículo 3, el cual refiere que, en todo acto decisorio tomadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas o legislativas respecto a los niños, debe primar siempre el interés superior del menor. (UNICEF, 2006).

De igual manera, En nuestra legislación, el Código de Niños y Adolescentes, en consonancia con el principio del interés superior del niño, establece diversos derechos. Un ejemplo de ello es el Artículo 4, que aborda la integridad personal de los menores, garantizando su derecho al respeto de su integridad moral, psicológica y física, como también su desarrollo libre y bienestar. Este artículo prohíbe que los menores sufran prácticas de torturas o a tratos crueles o degradantes. Además, considera violaciones graves a su integridad personal prácticas como el trabajo forzado, la explotación económica, el reclutamiento forzoso, la prostitución, la trata de personas, la venta y el tráfico de menores, entre otras formas de explotación. (Codigo de Niños y Adolescentes, 2021).

Hoy en día, En el marco de la legislación peruana, la Alienación Parental no cuenta con una regulación específica, aunque se reconoce como una forma clara de violencia psicológica ejercida por uno de los progenitores hacia su hijo menor. Este acto busca instigar sentimientos de rechazo, aversión y resentimiento injustificado hacia el otro progenitor, generando en el menor un desequilibrio emocional que impacta negativamente en su desarrollo integral y bienestar psicológico. En este contexto, la investigación plantea la siguiente interrogante: *¿De qué manera la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019?* para responder a dicha interrogante se ha señalado como objetivo principal: *determinar si la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019;* como objetivos específicos los siguientes: *analizar*

jurisprudencia nacional sobre la alienación parental y el principio del interés superior del niño, identificar las causas que ha originado la alienación parental en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, así como establecer si en los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas se ha vulnerado el principio del interés superior del niño a raíz de la alienación parental.

En este contexto, la investigación se enfocará en analizar si la Alienación Parental afecta el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia tramitados en el Juzgado Civil de Chachapoyas durante el año 2019. Para ello, se examinará la jurisprudencia nacional, se identificarán las causas que dieron origen a la alienación parental en estos procesos y, finalmente, se evaluará si dicho principio fundamental fue vulnerado en los casos abordados por este juzgado en el periodo mencionado.

En este sentido, uno de los antecedentes relevantes para la presente investigación es el trabajo de Pilalot (2018). En su estudio titulado *"Propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por la inexistencia de la alienación parental"*, presentado como tesis para recibir el título de abogado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el autor concluye que:

La alienación parental constituye un problema que impacta tanto a los niños como a sus familias y a la sociedad en general en diversos países del universo, tal como lo evidencian las entrevistas realizadas. Este fenómeno transgrede los derechos y principios fundamentales de los niños y adolescentes, dado que los padres que practican la alienación parental critican intencionadamente al otro progenitor, dañando su reputación y afectando el vínculo paterno-filial, esto puede resultar en el rechazo por parte del menor. De acuerdo con los abogados entrevistados, esta es una problemática frecuente entre los niños y adolescentes en Ecuador, donde los padres no garantizan el resguardo de los derechos de sus hijos, lo que impacta de manera directa en su desarrollo y en la satisfacción de sus necesidades emocionales. Las causas y efectos de la alienación parental, junto con las violaciones a principios fundamentales, se evidencian no solo en las entrevistas y encuestas, sino también a lo largo de este estudio. Esto resalta la importancia de

establecer una regulación específica sobre la Alienación Parental en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, integrándola al marco legal correspondiente.

Como antecedente nacional, Vela (2019), en su investigación titulada *“La influencia del síndrome de alienación parental en la tenencia compartida en el Perú”*, presentada como tesis para obtener el título de abogada en la Universidad Andina del Cusco, concluye lo siguiente:

La condición de Alienación Parental se manifiesta mediante una patología psicológica que afecta significativamente al menor, y se caracteriza por la conducta de uno de los padres, quien busca influir en el niño para que desarrolle actitudes y emociones adversas hacia el otro padre o madre. La intención es que el niño internalice ciertos juicios desfavorables y conductas hostiles hacia el otro padre, lo que genera en él animosidad, renuencia a mantener contacto, hablar o interactuar con esa figura parental. En este sentido, La alienación parental provoca un impacto considerable en las decisiones sobre la tenencia que toma el juez.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Tipo de investigación

Este acápite se refiere a cómo se puede aplicar la investigación en función de una variedad de factores. Una película documental o de campo, exploratoria, explicativa o descriptiva, cualitativa o cuantitativa, actual o experimental, etc. se produce de esta manera. (Villabella Armengol, 2009, p. 925)

La presente investigación fue desarrollada en una investigación de tipo cualitativa dado que se escudriño el meollo de estudio en base exposiciones de los casos de estudios de carpetas fiscales tema mediante análisis del mismo, y por lo siguiente: la presente investigación es de enfoque cualitativo, por lo tanto: Cualitativo porque los datos de la investigación se analizan y la perspectiva del investigador proporciona una estructura teórica completa. (Hernández, & otros, 2017, pp. 220).

De manera similar, la investigación fue de naturaleza fundamental, ya que se enfocó en el avance y/o evolución de las ciencias jurídicas con el objetivo de desarrollar una teoría, principalmente en el juicio adecuado basado en la comprensión del meollo del asunto, con el fin de forjar nuevas rutas de progreso. (Baena, 2017).

2.2. Alcance de la investigación: Descriptivo – correlacional

La presente investigación tiene un alcance descriptivo – correlacional, conforme se detalla a continuación:

❖ Descriptivo.

Es de tipo descriptivo, ya que se enfocó en recopilar información tal como se presentó en la realidad. Esto se logró mediante el uso de ficha de recolección de datos, elaboradas a partir del análisis de expedientes correspondientes a los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas en el año 2019.

❖ **Correlacional**

La investigación tiene un enfoque correlacional, ya que su objetivo fue analizar la relación entre dos variables: determinar si la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia llevados a cabo en el Juzgado Civil de Chachapoyas.

2.3. De acuerdo a la orientación: Básica

❖ **Básica**

La investigación realizada es de carácter básico, ya que se basó en el análisis de fuentes teóricas y estudios precedentes, tanto en el Perú como el exterior, relacionados al tema de estudio. Mediante este enfoque, La conclusión a la que se llegó es que el principio del interés superior del niño se ve vulnerado por la alienación parental en los procesos de tenencia.

2.4. Población, muestra y muestreo

❖ **Población**

Estuvo conformada por:

- 105 expedientes cuyo proceso de tenencia pertenecen a la competencia del Juzgado Civil de Chachapoyas durante el año 2019.
- Casaciones emitidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sobre alienación parental y el principio del interés superior del niño.

❖ **Muestra**

Estuvo conformada por:

- 10 expedientes sobre tenencia del año 2019.
- 03 casaciones sobre alienación parental y el principio del interés superior del niño.

❖ **Muestreo**

- El muestreo fue no probabilístico – convencional.

2.5. Variables de estudio

❖ **Variable independiente**

- La alienación parental

❖ **Variable dependiente**

- La vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia.

2.6. Métodos, técnicas e instrumentos

❖ **Métodos**

Los métodos de investigación empleados fueron:

- **Método analítico:** Este método se utilizó, para analizar los expedientes sobre los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas y las Casaciones emitidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú.
- **Método deductivo:** En esta investigación se recurrió a este método, para realizar un análisis lógico partiendo de aspectos generales de la investigación hasta llegar a resultados particulares, para llegar a determinar que la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas.
- **Método inductivo:** Este método se utilizó para alcanzar conclusiones generales a partir del análisis de los expedientes, las casaciones y la doctrina vinculada con la alienación parental y el principio del interés superior del niño.
- **Método interpretativo:** Empleado básicamente, para procesar toda la información obtenida y así arribar a las conclusiones,

acorde con el objetivo general y específico planteado en la investigación.

❖ **Técnicas**

Se empleó la siguiente técnica:

- **Análisis documental:** por medio de esta técnica se logró realizar un estudio y análisis de los expedientes y casaciones recopiladas; posibilitando la adquisición de información necesaria para el desarrollo del trabajo de investigación

❖ **Instrumentos**

Fueron:

- Ficha de recolección de información
- Guía de análisis documental

III. RESULTADOS

En esta fase de la investigación, en base a la información recolectada a través de la ficha de análisis documentaria, el cual fue aplicado a los diez (10) expedientes de procesos de tenencia los cuales se encuentran en el Juzgado Civil de Chachapoyas y que cuya muestra fue del año 2019, y de las tres (03) casaciones emitidas en pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia del Perú respecto al proceso que estamos analizando, se encontraron y obtuvieron los siguientes resultados:

a. Resultados de la recolección de datos de los 10 expedientes de procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas.

Tabla 1

¿Quién interpuso la demanda de tenencia?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
MADRE	3	30%
PADRE	7	70%
TOTAL:	10	100%

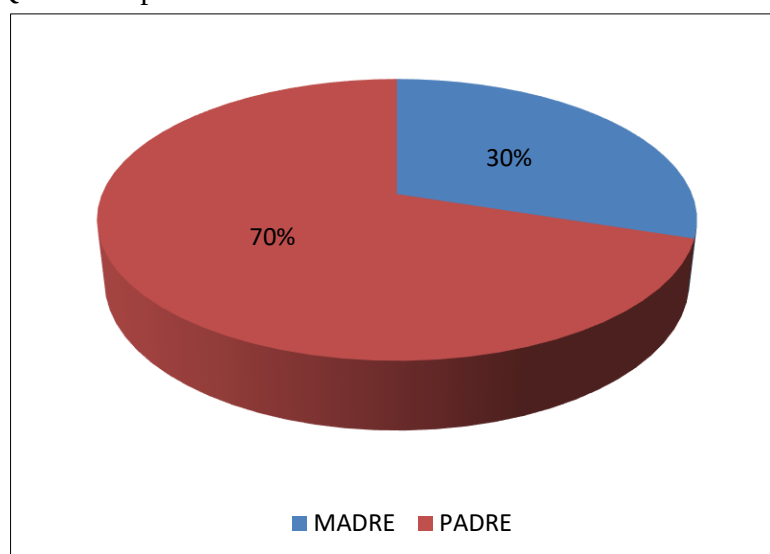
Fuente: *Elaboración propia, de los expedientes obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.*

Interpretación: precisamos que, según la tabla precedente sobre la presentación de la demanda de tenencia, el padre es quien mayoritariamente con el 70% interpone demanda de tenencia, es decir de la muestra obtenida, siguiendo la madre con el 30%.

Del mismo modo, para su referencia y explicación de la tabla precedente nos remitimos a las interpretaciones de la figura que a continuación sigue.

Figura 1

¿Quién interpuso la demanda de tenencia?



Fuente: La elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.

Interpretación: De todos los expedientes sobre procesos de tenencia que forma parte de la muestra en esta investigación, de la presente figura se puede evidenciar que el 70% que interpusieron demanda de tenencia fueron hombres y el 30% de que interpusieron demanda de tenencia fueron mujeres.

Tabla 2.

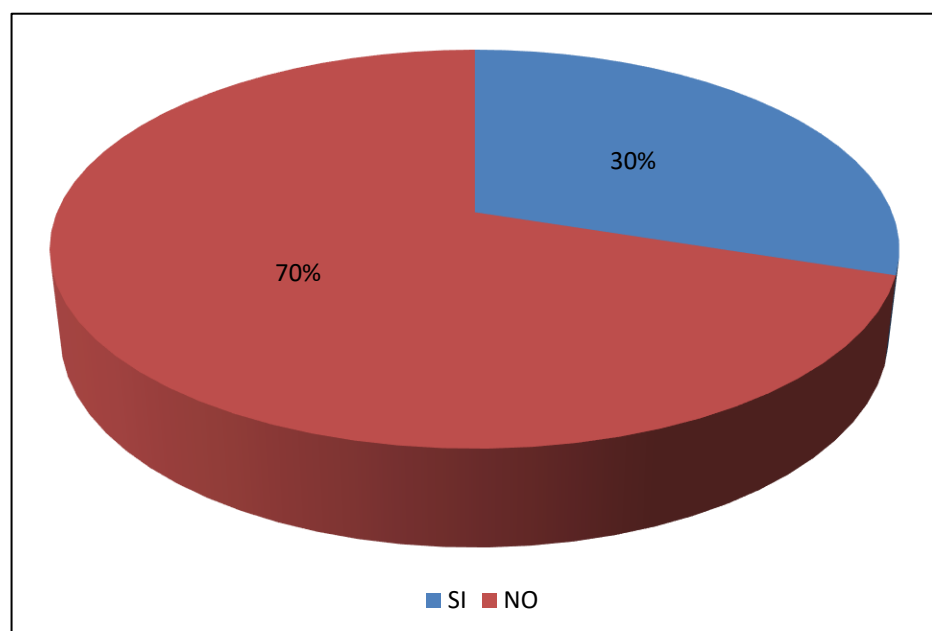
¿Las partes del proceso llegaron a conciliar?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
SI	3	30%
NO	7	70%
TOTAL	10	100%

Fuente: Elaboración propia, obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.

Figura 2

Partes del proceso que llegaron a conciliar



Interpretación: De la totalidad de los expedientes sobre procesos de tenencia que forma parte de la muestra en esta investigación, de la presente figura se puede evidenciar que el 70% no llegaron a conciliar en el proceso de tenencia y 30% llegó a conciliar sobre la demanda de tenencia.

Tabla 3.

El menor fue evaluado por el psicólogo perteneciente al Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

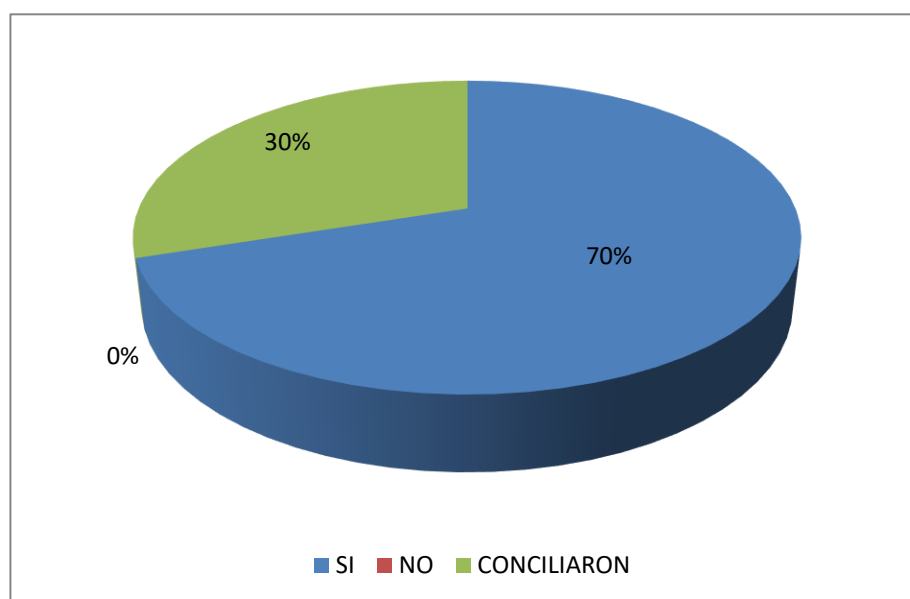
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
SI	7	70%
NO	0	0%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL	10	100%

Fuente: *Elaboración propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.*

Interpretación: De los 10 expedientes sobre procesos de tenencia observamos que el 70% (7 expedientes) fueron los menores evaluados por el equipo multidisciplinario y el 30% (3 expedientes) los padres llegaron a una conciliación.

Figura 3

El menor fue evaluado por el psicólogo perteneciente al Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.



Interpretación: De acuerdo con los expedientes de los procesos de tenencia incluidos en la muestra, se observa en la figura presentada que el 70% de los menores fueron evaluados por un psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, mientras que el 30% restante no fue evaluado, ya que las partes involucradas llegaron a un acuerdo durante el proceso de conciliación sobre la tenencia.

Tabla 4.

Conclusión que emitió el psicólogo perteneciente al Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas

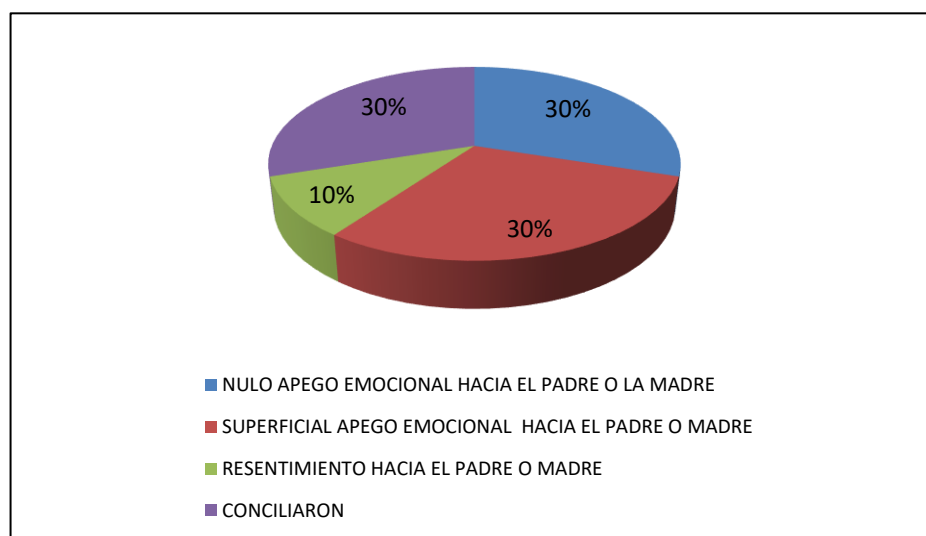
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
NULO APEGO EMOCIONAL	3	30%
SUPERFICIAL APEGO EMOCIONAL	3	30%
RESENTIMIENTO HACIA EL PADRE O MADRE	1	10%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL:	10	100%

Fuente: la elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.

Interpretación: para su referencia y explicación de la tabla precedente nos remitimos a las interpretaciones de la figura que a continuación sigue.

Figura 4.

Conclusión que emitió el psicólogo perteneciente al Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas



Interpretación: Del total de expedientes sobre procesos de tenencia incluidos en la muestra de esta investigación, la figura presentada muestra que el 30% de los menores no tiene apego emocional hacia el progenitor que interpuso la demanda de tenencia. Un 30% muestra un apego emocional superficial hacia ese mismo progenitor, el 10% de los menores experimenta resentimiento hacia el demandante, y el 30% corresponde a los casos en los que las partes llegaron a una conciliación durante el proceso de tenencia.

Tabla 5

El dictamen fiscal que emitió el Fiscal de Familia de Chachapoyas fue que se declare la demanda fundada o infundada.

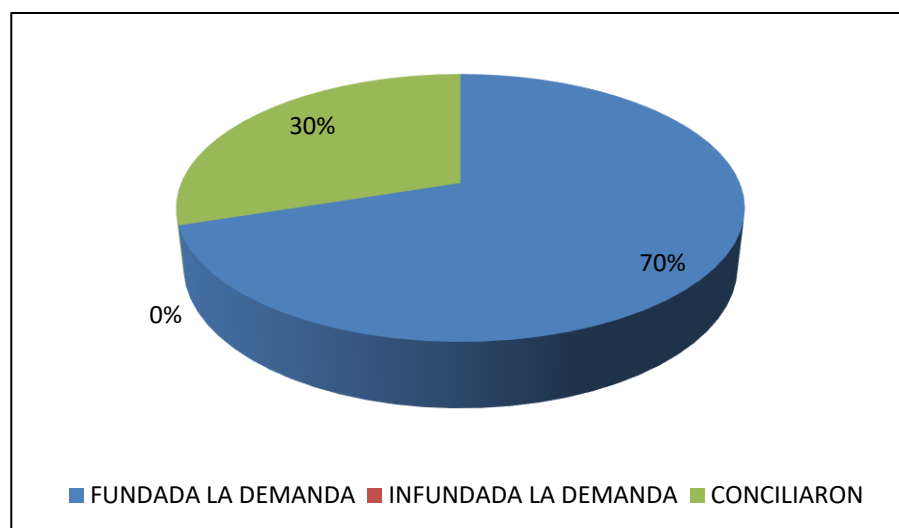
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
FUNDADA LA DEMANDA	7	70%
INFUNDADA LA DEMANDA	0	0%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL:	10	100%

Fuente: la elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.

Interpretación: para su referencia y explicación de la tabla precedente nos remitimos a las interpretaciones de la figura que a continuación sigue.

Figura 5

El dictamen fiscal que emitió el Fiscal de Familia de Chachapoyas fue que se declare la demanda fundada o infundada.



Interpretación: De los expedientes de procesos de tenencia incluidos en la muestra de esta investigación, la figura muestra que el 70% corresponde a los dictámenes fiscales, dictaminando que se declare fundada las demandas de tenencia y el 30% representa a las conciliaciones que arribaron las partes en materia de tenencia.

Tabla 6.

El Juzgado emitió sentencia que declaró la demanda fundada o infundada.

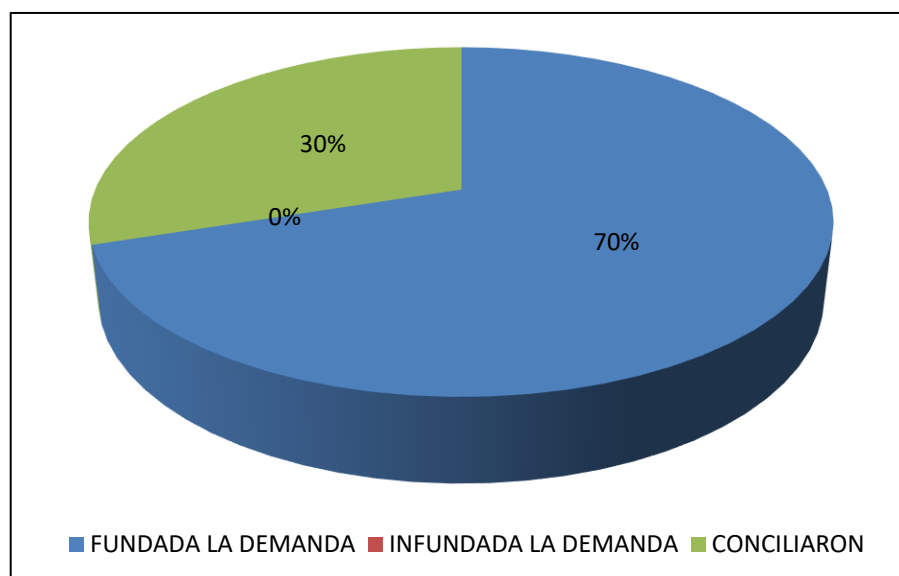
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
FUNDADA LA DEMANDA	7	70%
INFUNDADA LA DEMANDA	0	0%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL	10	100%

Fuente: la elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas.

Interpretación: para su referencia y explicación de la tabla precedente nos remitimos a las interpretaciones de la figura que a continuación sigue.

Figura 6.

El Juzgado emitió sentencia que declaró la demanda fundada o infundada.



Interpretación: De los expedientes de procesos de tenencia incluidos en la muestra de esta investigación, la figura muestra que el 70% corresponde a las sentencias que declararon fundado el proceso de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, mientras que el 30% refleja las conciliaciones alcanzadas por las partes en relación con la tenencia.

Tabla 7.

¿Existió alienación parental en los procesos de tenencia?

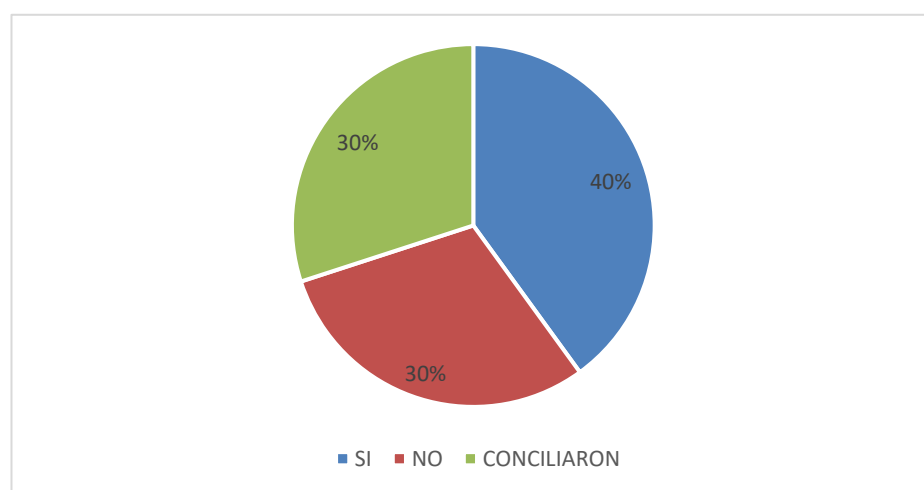
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
SI	4	40%
NO	3	30%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL:	10	100%

Fuente: *Elaboración propia, expedientes obtenidos del Juzgado Civil de Chachapoyas.*

Interpretación: para su referencia y explicación de la tabla precedente nos remitimos a las interpretaciones de la figura que a continuación sigue.

Figura 7.

La Alienación parental en los procesos de tenencia



Interpretación: Del total de expedientes sobre procesos de tenencia que Pertenecen a la muestra de este estudio, la figura presentada revela que en el 40% de los casos se evidenció la presencia de alienación parental, mientras que en el 30% no se registró tal fenómeno. El 30% restante corresponde a aquellos casos en los que las partes llegaron a una conciliación durante el proceso de tenencia.

Tabla 8.

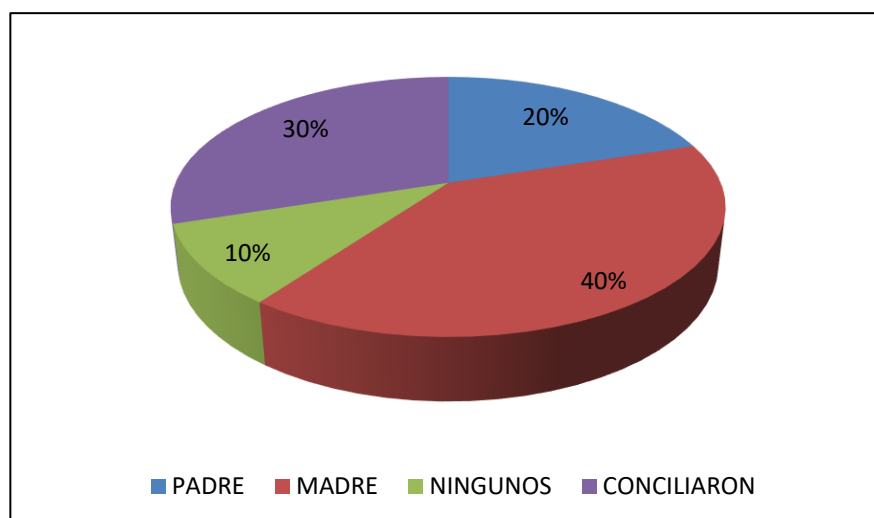
Los actos de alienación parental fueron atribuidas al padre, a la madre o a ninguno de los progenitores.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
PADRE	2	20%
MADRE	4	40%
NINGUNOS	1	10%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL:	10	100%

Fuente: la elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado Civil de Chachapoyas.

Figura 8

Los actos de alienación parental fueron atribuidas al padre, a la madre o a ninguno de los progenitores.



Interpretación: Del total de expedientes sobre procesos de tenencia incluidos en la muestra de esta investigación, la figura muestra que el 40% de las madres llevaron a cabo conductas de alienación hacia sus hijos, el 20% de los padres realizaron alienación parental, el 10% de los padres no mostraron ninguna conducta de alienación hacia sus hijos, y el 30% corresponde a los casos en los que las partes lograron llegar a una conciliación.

Tabla 9

Se vulnero el principio del interés superior del niño.

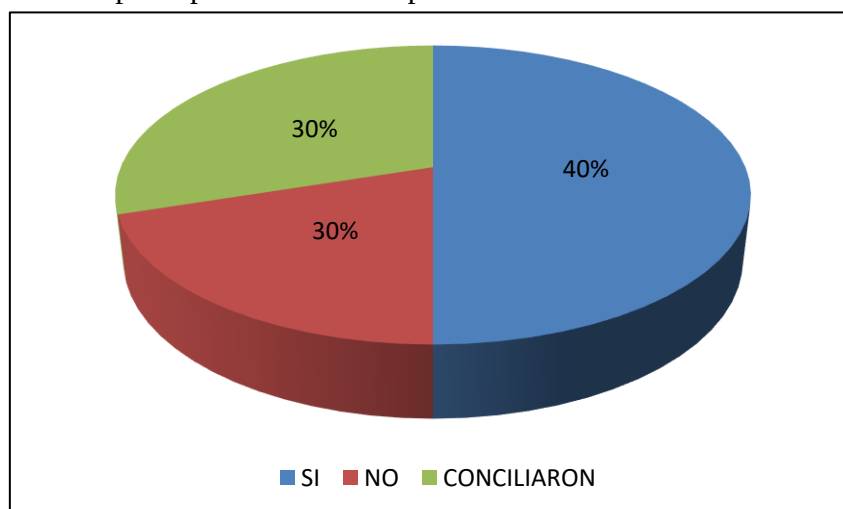
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
SI	4	40%
NO	3	30%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL	10	100%

Fuente: La elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado Civil de Chachapoyas.

Interpretación: para su referencia y explicación de la tabla precedente nos remitimos a las interpretaciones de la figura que a continuación sigue.

Figura 9.

Se vulnero el principio del interés superior del niño.



Interpretación: De los expedientes de procesos de tenencia incluidos en la muestra de esta investigación, la figura indica que en el 40% de los casos se vulneró el principio del interés superior del niño, en el 30% no se observó tal vulneración, y el 30% restante corresponde a los casos en los que las partes alcanzaron una conciliación.

Tabla 10.

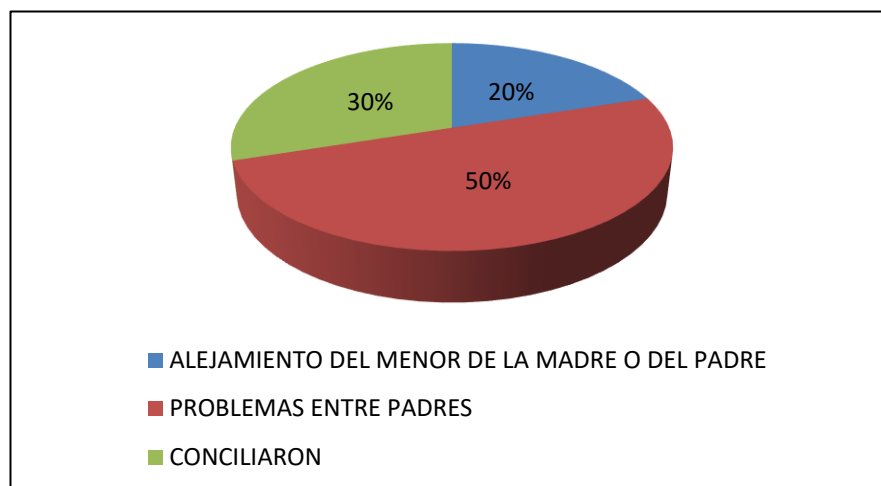
¿Cuáles fueron las principales causas que originaron la alienación parental?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE %
ALEJAMIENTO DEL MENOR DE LA MADRE O DEL PADRE	2	20%
PROBLEMAS ENTRE PADRES	5	50%
CONCILIARON	3	30%
TOTAL:	10	100%

Fuente: la elaboración es propia, basado en los expedientes obtenidos del Juzgado Civil de Chachapoyas.

Figura 10.

Principales causas que originaron la Alienación Parental



Interpretación: Del total de expedientes sobre procesos de tenencia que integran la muestra de esta investigación, la figura muestra que el 50% de las causas que generaron la alienación parental fueron los conflictos entre los padres., el 20% de las causas fue por el alejamiento del menor por parte de la madre o del padre y el 30% representa a los casos en el cual las partes arribaron a una conciliación.

b. Resultados del análisis jurisprudencial

Tabla 11.

CASACIÓN N°:	2067-2010, LIMA
PRINCIPALES FUNDAMENTOS:	Se aprobó el recurso de casación debido a las violaciones normativas de carácter procesal, que abarcan: a) la transgresión de los artículos VII y VIII del Título Preliminar del Código de Niños y Adolescentes; b) el incumplimiento de los artículos 82, 84 y 85 del mismo Código; y c) la infracción del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política.

ANÁLISIS DE LA CASACIÓN RESPECTO A:	Observación del síndrome de alienación parental	Vulneración del principio del interés superior del niño
	La relación entre la madre y sus hijos menores se ve alterada debido a la intervención del padre y la familia paterna, lo que tiene un efecto negativo en el crecimiento integral y emocional de los menores. En este sentido, las declaraciones de los menores sobre su preferencia por vivir con uno de los padres deben ser evaluadas cuidadosamente en el contexto de la alienación parental, por lo que deben ser evaluadas con cautela. Se ha determinado que la figura materna ha sido debilitada ante los menores, por lo que es necesario restablecer los vínculos materno-filiales. En este contexto, los niños evaluados muestran signos del "Síndrome de Alienación Parental", siendo el entorno paterno el principal responsable de crear una imagen negativa de la madre. Esto se refleja en la falta de respeto de los menores hacia las normas y la figura de autoridad, así como en su comportamiento hostil y la falta de remordimiento por los insultos dirigidos hacia la madre, lo que genera importantes afectaciones emocionales en los menores.	Quedó claramente vulnerado el principio del interés superior del niño al someter a los menores a un proceso de alienación. Es importante resaltar que todos los niños tienen el derecho de crecer, vivir y desarrollarse en un entorno familiar donde primen el cuidado, el afecto y la estabilidad emocional proporcionados por los padres. Sin embargo, cuando los padres se encuentran separados, tienen el deber de mantener una relación cordial y respetuosa para garantizar el

		desarrollo integral de sus hijos.
CONCLUSIONES:	Se declaró infundado el recurso de casación precentada por el padre de los menores, por lo que no se casó la sentencia de vista.	

Fuente: la elaboración es propia, basado en la casación de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Tabla 12.

CASACIÓN N°:	3767-2015, CUSCO	
PRINCIPALES FUNDAMENTOS:	Esta Sala Suprema estimó procedente el recurso de casación en mención, basándose en las siguientes razones: a) Violación de los artículos 81 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes; y b) De manera excepcional, en aplicación del artículo 392-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, debido a la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la CPP.	
	Observación del síndrome de alienación parental	Vulneración del principio del interés superior del niño
	Según los informes psicológicos y sociales, se concluye que el menor vive en un espacio inapropiado para su desarrollo emocional y personal. El demandado presenta inestabilidad emocional, y su comportamiento se	El principio del interés superior del niño fue transgredido debido a la conducta del padre, quien impidió que su hijo menor mantuviera contacto con su

ANÁLISIS DE LA CASACIÓN RESPECTO A:	caracteriza por actitudes violentas, sarcásticas y vulgares. La evaluación de la menor muestra que no puede mencionar a su madre en presencia de su padre ni contradecirlo, lo que sugiere que el padre tiene un control considerable sobre la influencia y formación del menor, generando así una inestabilidad emocional. Aunque en las entrevistas el menor expresa su deseo de vivir con su padre, se ha diagnosticado una carencia de afecto y confusión en sus sentimientos hacia ambos progenitores. En consecuencia, se observan indicios claros de alienación parental por parte del padre hacia la madre.	madre e impuso ciertas conductas, lo que repercutió de forma adversa en su desarrollo integral y emocional.
DECISIÓN:	Se declaró parcialmente fundado el recurso de casación presentado por Edison Vargas Estrada; como resultado, se modificó parcialmente la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco.	

Fuente: la elaboración es propia, basado en la casación de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Tabla 13.

CASACIÓN N°:	370-2013, ICA	
PRINCIPALES FUNDAMENTOS:	Infracción normativa respecto a: a) el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; b) el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Niño; c) el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes; y d) los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política.	
ANÁLISIS DE LA CASACIÓN RESPECTO A:	Observación del síndrome de alienación parental	Vulneración del principio del interés superior del niño
	Se identifican comportamientos en el menor que sugieren un posible entrenamiento previo por parte de su padre, lo que puede ser un indicio de síndrome de alienación parental. Asimismo, el informe psicológico realizado al padre señala que "presenta inestabilidad emocional, con un temperamento colérico, y demuestra inmadurez para asumir la responsabilidad de cuidar a su hijo, delegando dicha responsabilidad en la madrastra	Se transgredió el principio del interés superior del niño al comprometer su derecho a desarrollarse en un entorno de afecto, seguridad emocional y bienestar moral.
CONCLUSIONES:	Se declaró improcedente el recurso de casación presentado por el demandante Miguel Ángel Torres Ávalos, impugnando la sentencia de segunda instancia.	

Fuente: la elaboración es propia, basado en la casación de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

IV. DISCUSIÓN

Una vez completado el análisis de los resultados de la investigación, la discusión se desarrollará en base a los tres objetivos específicos establecidos, los cuales son: **a) analizar** la jurisprudencia nacional sobre alienación parental y el principio del interés superior del niño, **b) identificar** las causales que han originado la alienación parental en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas; y, **c) establecer** si en los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas se ha vulnerado el principio del interés superior del niño a raíz de la alienación parental.

Para finalmente culminar con la discusión e interpretación de nuestro objetivo general: el cual consiste en **determinar** si la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019

A. Analizar la jurisprudencia nacional sobre alienación parental y el principio del interés superior del niño

Inicio este análisis destacando que, al estudiar la jurisprudencia peruana emitida por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, se observa que los jueces especializados en materia civil han sido particularmente enfáticos al abordar temas relacionados con la alienación parental y la vulneración del principio del interés superior del niño en nuestra sociedad. En este sentido, a través de sus pronunciamientos en las casaciones, intentan ofrecer una visión más amplia sobre la alienación parental. Es esencial señalar que, en nuestra legislación, la alienación parental no está específicamente regulada. En este contexto, Torres (2018) señala que: "En el Perú aún no existe normativa legal que establezca la alienación parental, a diferencia de otros países como el Estado de Ohio, en los Estados Unidos, que cuenta con su propia ley sobre el tema, o México, donde la alienación parental está regulada en el artículo 417 del Código Civil de la Federación" (p. 62).

La Corte Suprema de Justicia prorrumpió la Casación N° 2067-2010-Lima, en la cual explican las particularidades que caracterizan la alienación parental, lo que nos conlleva a dilucidar sobre este fenómeno que se produce en un contexto de disputas sobre la custodia y tenencia de los menores, en mérito al resultado de una ruptura conyugal, separación de hecho, quebrantamiento de una relación convivencial o unión de hecho; y en la cual, uno de los ascendentes influye sobre el menor con la propósito de que se ponga en contra del otro ascendente, exteriorizándole rechazo y odio, sin que exista alguna justificación para tal conducta de alienación (Herrera , 2016, p. 156).

Además de lo mencionado anteriormente, es importante señalar que, según la **Tabla N° 11** del análisis de la Casación N° 2067-2010-Lima, se establece de manera clara que la relación entre la madre y los menores se ve perjudicada por la intervención del padre y la familia paterna, lo que tiene un impacto negativo en su desarrollo integral y emocional. Por este motivo, las declaraciones de los menores, en las que expresan preferencia por vivir con uno de los padres, deben ser evaluadas dentro del contexto de la alienación parental, por lo que es necesario tratarlas con cautela. En este sentido, se ha considerado que la figura materna ha sido debilitada ante los menores, lo que hace imprescindible restablecer los vínculos materno-filiales. En este contexto, los niños evaluados presentan el "Síndrome de Alienación Parental", siendo el entorno paterno el principal responsable de crear una imagen negativa de la madre. Este fenómeno se refleja en la falta de respeto de los menores hacia las normas y la figura de autoridad, así como en su actitud agresiva y la falta de remordimiento por los insultos dirigidos hacia la mamá, lo que provoca importantes afectaciones emocionales en los menores.

Además de lo señalado, se evidencia que se vulneró el principio del interés superior del niño al someter a los menores a la alienación. Sin embargo, es fundamental destacar que todos los niños tienen el derecho de crecer, vivir y desarrollarse en un entorno familiar donde prevalezcan el cuidado de los padres (independientemente de la decisión de separación o

disolución del vínculo matrimonial), así como el afecto y la estabilidad emocional. No obstante, cuando los padres se encuentran separados, esto genera un malestar en los menores, especialmente cuando se les aliena, poniéndolos en contra del otro progenitor.

Ergo, los padres tienen el deber de mantener una buena relación o compostura para que aseguren un desarrollo integral en sus menores hijos.

En la **Tabla N° 12** se presenta un análisis de la Casación N° 3767-2015 - Cusco, en la cual se pueden inferir vulneraciones al principio del interés superior del niño, basadas en los informes psicológicos y sociales. Estos informes indican que el menor vive en un ambiente inadecuado para el desarrollo de su personalidad. El demandado presenta inestabilidad emocional, y su comportamiento es violento, sarcástico y vulgar. La evaluación del menor revela que no puede hablar de su madre ni contradecir a su padre en su presencia, lo que sugiere que el padre ejerce un control sobre el desarrollo emocional del niño, causando así una inestabilidad emocional en él. En las entrevistas ejecutadas al menor, este expresa su deseo de vivir con su padre, sin embargo, se ha diagnosticado una carencia de afecto, y muestra confusión respecto a sus sentimientos hacia ambos progenitores. En consecuencia, se detectan señales de alienación parental en contra de la madre por parte del padre.

Es así que vemos la vulneración al principio del interés superior del niño por la conducta negativa del padre al privarle el contacto a su menor hijo con su madre, esto es al imponerle determinadas conductas, afectando el desarrollo emocional e integral de su menor hijo con sus conductas negativas.

Seguidamente analizamos lo obtenido en la **Tabla N° 13** y el correspondiente análisis de la Casación N° 370-2013 – Ica. En este caso, se observan comportamientos del menor que apuntan a un posible adoctrinamiento previo por parte de su padre, lo cual es indicativo del síndrome de alienación parental. Además, el informe psicológico

realizado al padre señala que: "presenta inestabilidad emocional, un temperamento colérico, y demuestra inmadurez para asumir la responsabilidad de cuidar a su hijo, delegando esta tarea a la madrastra.

De esta manera, resulta evidente que se vulneró el principio del interés superior del niño al transgredir su derecho a vivir en un entorno de afecto, estabilidad moral y seguridad emocional.

Como reflexión final sobre el análisis jurisprudencial de las tres casaciones expuestas en las Tablas N° 11, 12 y 13, podemos señalar que los problemas suelen surgir cuando se produce la ruptura o disolución del vínculo marital o de pareja, ya que estos conflictos terminan afectando de manera irreversible a los hijos. En realidad, los problemas originados por cualquiera de los padres se reflejan en la conducta de los niños, y al final, nadie gana, ya que se generan procesos legales y una carga procesal significativa debido a la disputa por la tenencia exclusiva de los hijos producto de la relación. Es en este contexto donde comienza la alienación parental, y como se observa en los casos analizados, uno de los padres adopta un rol manipulador hacia los hijos, poniéndolos en contra del otro progenitor, lo que vulnera de manera clara el principio del interés superior del niño.

B. Identificar las causales que han originado la alienación parental en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas

Como se mencionó anteriormente, el segundo objetivo de esta investigación es identificar las causales que han originado la alienación parental es los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019, con ese propósito se realizó el análisis de expedientes en materia de tenencia, extrayendo información pertinente, para poder realizar la discusión.

En ese sentido, nos formulamos la interrogante N° 10 *¿Cuáles fueron las principales causas que originaron la alienación parental?*

Es así que, en la Tabla N° 10 encontramos la interrogante mencionada, siendo que: del total de expedientes sobre procesos de tenencia que formaron parte de la muestra en esta investigación, se pudo evidenciar que el 50% las causas que produjo la alienación parental fueron por los problemas entre los padres de los menores, el 20% de las causas fueron por el alejamiento del menor por parte de la madre o del padre y el 30% representa a los casos, en los cuales los padres arribaron a una conciliación.

Al quebrantarse el vínculo marital o convivencial, casi en la totalidad de los casos suele suceder que los padres tienen problemas post-separación, y esto suele afectar a la relación de padres con los hijos, provocando la alienación parental, como dice Trejo (2020), en su libro sobre La Alienación Parental (SAP) señala que:

En el Perú, al igual que en otros países, es indiscutible que, como resultado de la ruptura de un vínculo conyugal o de convivencia, se inician una serie de procesos legales para obtener la tenencia de los hijos nacidos en el matrimonio o la convivencia. De igual manera, se busca establecer un régimen de visitas para el progenitor que no adquiera la tenencia, con el objetivo de preservar el vínculo afectivo entre los menores y ambos padres. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esta manera; en muchos casos, la relación con los hijos puede verse gravemente afectada por el síndrome de alienación parental (SAP).

Ahora bien, como indica Torres Rosello, (2015), otra de las causas del alejamiento del hijo por uno de los padres alienadores; valga la precisión, es que se llevan a sus menores hijos a otros lugares, ciudades, con la finalidad de apartarlos de uno de los padres.

En los diferentes procesos verificados y/o analizados, se advierten múltiples opciones de como la madre o el padre trata de manipular la opinión de su hijo menor para colocar en contra del otro padre (ello no solamente expresado en la muestra analizada en la presente investigación

si no también en las casaciones analizadas en las Tablas N° 11, 12 y 13). Esta manipulación, hace que el menor considere a la madre o al padre como quien le ofrece cariño y cumple el rol de madre o padre, en tanto que el otro, es la mala o el malo.

La alienación parental afecta de manera perjudicial la integridad y el crecimiento emocional de los niños, niñas y adolescentes, violando los principios establecidos en el Código de los Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Este fenómeno transgrede el principio del interés superior del niño, su condición de sujeto de derechos y, especialmente, su derecho a sostener un vínculo con ambos padres y a tener contacto directo con ellos, incluso en casos de separación.

En las diversas audiencias judiciales, y entre ellas al momento de merituar las diligencias de entrevista a menores de edad, practicados en técnicas de divorcios, resguardo, tenencia, régimen de visitas u otros, en el cual se va evaluar la relación parental, en determinadas ocasiones se observa la opinión de niños, niñas y adolescentes, con caracteres u elementos que demuestran alienación parental, al referir la relación parental con los progenitores con incondicional parcialidad, halagando o denigrando a uno de ellos, que los magistrados o profesionales pudieran apreciar en las entrevistas, indicando que el niño, niña o adolescente simuladamente sigue un trama o una acto aprendido, sin naturalidad alguna y con una expresión de abatimiento. Por tanto, resulta relevante que los operadores de justicia identifiquen o aparten la presencia de alienación parental de los menores en los procesos en los que se valore la relación parental.

C. Establecer si en los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas se ha vulnerado el principio del interés superior del niño a raíz de la alienación parental.

En línea con los objetivos establecidos para esta discusión en la investigación, se buscó determinar si en los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas se ha visto afectado el principio del interés superior del niño debido a la alienación parental. Para ello, se llevó a cabo

un análisis exhaustivo de los expedientes relacionados con dichos procesos de tenencia.

Cualquiera de los padres tiene la posibilidad de iniciar un proceso de tenencia, ya que, en apariencia, esta figura busca que el menor quede bajo el cuidado y protección del progenitor que solicita la tenencia. Tal como lo señala Aguilar (2013), la tenencia implica la convivencia de los padres con los hijos, una relación basada en derechos y deberes, lo que significa una vida compartida, bajo el mismo techo.

En la **Tabla N° 09**, se plantea la interrogante de si en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, durante el año 2019, se vulneró el principio del interés superior del niño. Para esto, se analizaron los expedientes que formaron parte de la muestra, obteniendo como resultado que en el 40% de los casos de tenencia se observó una vulneración al principio del interés superior del niño, en el 30% de los casos no se vulneró dicho principio, y el 30% restante corresponde a los casos en los que las partes llegaron a una conciliación pacífica en beneficio de los menores.

A diferencia de lo señalado en el párrafo anterior, el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes establece que, en todas las decisiones tomadas por el Estado en relación con los niños y adolescentes, ya sea por medio del ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y Locales, así como sus respectivas instituciones, se debe priorizar en todo momento el Principio del Interés Superior del Niño. (Código de los Niños y Adolescente, 2023).

En la **Tabla N° 08**, se analiza si las conductas de alienación parental fueron ejercidas por el padre, la madre o ninguno de ellos. Los resultados obtenidos de los expedientes sobre procesos de tenencia que formaron parte de la muestra en esta investigación muestran que el 40% de las madres alienaron a sus hijos menores, el 20% de los padres ejercieron alienación parental, el 10% de los padres no realizaron ninguna conducta

de alienación hacia sus hijos, y el 30% representa los casos en los que las partes llegaron a una conciliación.

Podemos indicar que los padres alienadores tratan de moldear a sus hijos, para que rechacen al otro progenitor, tal como lo expresa Oropeza (2007), algunos comportamientos pueden ser: impedir el contacto telefónico con el otro progenitor, presentar a su pareja como su nueva madre o padre, desvalorizar o insultar al otro progenitor, impedir al otro progenitor las visitas hacia su menor hijo, entre otras.

Esto nos lleva a reflexionar sobre lo expuesto en la **Tabla N° 04**, en la que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la conclusión emitida por el psicólogo del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas? En relación con esto, se observa que en los procesos de tenencia que formaron parte de la muestra en esta investigación, el 30% de los menores presenta nulo apego emocional hacia el padre o la madre que interpuso la demanda de tenencia, el 30% muestra un apego superficial hacia el progenitor demandante, el 10% de los menores manifiestan resentimiento hacia el padre o la madre que presentó la demanda, y el 30% corresponde a los casos en los que las partes llegaron a una conciliación en el proceso de tenencia.

En este sentido, el psicólogo del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas juega un papel esencial, ya que sus evaluaciones permiten determinar si los menores y sus progenitores están siendo afectados por alienación parental. En este marco, la Corte Suprema de Justicia del Perú, a través de su Sala Civil, ha establecido que los informes psicológicos de los progenitores son clave para la toma de decisiones sobre la tenencia de los menores. Esta postura está respaldada por el artículo 8° in fine del Código de los Niños y Adolescentes, el cual establece que "los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral". Por lo tanto, si no se toman en cuenta adecuadamente estos informes, se pone en entredicho la

solidez de la decisión adoptada por el Colegiado Superior. (Casacion N° 495-2019, Piura).

Con relación a nuestro **objetivo general**: el cual consiste en **determinar** si la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019, podemos indicar que sí, y la respuesta son las referencias del análisis sesudo de cada uno de nuestros objetivos específicos expresados líneas arriba en este capítulo, el cual nos lleva a la reflexión general expresado en específicos e inmersos dentro de la discusión de nuestros resultados obtenidos.

V. CONCLUSIONES

En este apartado explicamos nuestras conclusiones:

- ❖ La legislación no incluye una regulación positiva sobre la alienación parental; sin embargo, hay jurisprudencia nacional donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han emitido pronunciamientos sobre este asunto, tal es el caso de la casación N°2067-2010, Lima.
- ❖ De los resultados tenemos que las principales causas que han originado la alienación parental en los procesos de tenencia son problemas entre padres y alejamiento del menor de la madre o del padre, esto debido a la separación de los padres conduciendo a la alienación parental afectando a su desarrollo integral del niño y adolescente, así como el derecho a vivir en un ambiente sano y crecer en un ambiente de afecto para su libre desarrollo.
- ❖ En los procesos de tenencia tramitados en el Juzgado Civil de Chachapoyas, se establece que el principio del interés superior del niño ha sido vulnerado debido a la presencia de alienación parental. Al analizar los expedientes que conformaron la muestra, se identificó que en el 40% de los casos estudiados se evidencia dicha vulnerabilidad.
- ❖ Los informes psicológicos emitidos por los profesionales responsable del Equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Amazonas, resulta ser de suma importancia en los procesos de tenencia, para que los jueces puedan decidir a quién corresponde otorgar la tenencia de los menores sin transgredir el principio del interés superior del niño, a fin de evitar la alienación parental.

VI. RECOMENDACIONES

- ❖ Se sugiere que los jueces de los Juzgados de Familia reciban capacitación especializada en Alienación Parental, para estar adecuadamente preparados en la gestión de los procesos de tenencia y así prevenir la vulneración del principio del interés superior del niño a causa de esta problemática.
- ❖ Se recomienda que los operadores de justicia, al emitir las sentencias en los procesos de tenencia, tomen en cuenta el informe psicológico pertinente, que permita determinar si el menor está siendo víctima de alienación parental o si alguno de los progenitores está adoptando conductas alienadoras.
- ❖ Se recomienda llevar a cabo más investigaciones sobre la Alienación Parental y la vulneración del principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia, tanto por parte de los estudiantes de derecho como de los legisladores.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar Llanos, B. (2013). La Tenencia como Atributo de la Patria Potestad y Tenencia Compartida. 192. Recuperado el 21 de Enero de 2024, de <file:///C:/Users/HP/Downloads/17425-Texto%20del%20art%C3%ADculo-69151-1-10-20170503.pdf>

Bolaños , I. (2002). *El síndrome de la alienación parental, descripción y abordajes psico-legal*. Madrid, España: Paidós. Recuperado el 23 de octubre de 2023, de <https://masterforense.com/pdf/2002/2002art15.pdf>

Código del Niño y del Adolescente (2021). Lima: Iuris

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil (2013). *Casación N° 495-2019*, Piura, Recuperado el 21 de Enero de 2024, de https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/Casacion-495-2019-Piura-LPDerecho.pdf?_gl=1*14vz90y*_ga*NjExMTU0Ny4xNzA0MjI5ODA1*_ga_CQZX6GD3LM*MTcwNTg3ODQyMS41LjAuMTcwNTg3ODQyMS42MC4wLjA.*_gcl_au*NDExNzQxODg4LjE3MDQyMjk4MDU.

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil (2013). *Casación N° 2067-2010*, Lima, *Tenencia y custodia de menor*. Lima, Perú. Recuperado el 02 de Enero de 2024, de <https://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14077/3522/Rosa%20Coral%20Vallejos%20Picon%20-%20FADCIP.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil (2013). *Casación N° 370-2013 - Ica, Sobre Tenencia y Cuatodia de Menor*. Lima, Perú. Recuperado el 08 de Enero de 2024, de https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/07/Casacion-370-2013-Ica-Alienacion-parental-Legis.pe_.pdf

Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil (2013). *Casación N° 370-2013 - Ica*. Ica, Perú. Recuperado el 8 de Enero de 2024, de

<https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/CAS3767-2015-CUSCO.pdf>

Herrera , H. (2016). *Influencia del síndrome de alienación parental en la regulación del otorgamiento o variación de la tenencia de los menores*. Arequipa, Peru. Recuperado el 02 de Enero de 2024, de <http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1538>

Oropeza Ortiz, J. L. (2007). *Síndrome de Alienación Parental Actores Protagonistas*. Guatemala, Republica de Guatemala: ISSN. Recuperado el 21 de Enero de 2024, de <file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SindromeDeAlienacionParentalActoresProtagonistas-6161346.pdf>

Pilalot, L. (2018). *Propuesta de Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por la inexistencia de la alienación parental*. Guayaquil, Ecuador. Recuperado el 01 de Diciembre de 2021, de <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2747/1/T-ULVR-2530.pdf>

Torres Rosello, J. C. (2015). *Alienación Parental y/o Síndrome de Alienación Parental, como modalidad específica de violencia psicológica en agravio de niño, niña o adolescente*. Lima, Peru. Recuperado el 14 de Enero de 2024, de http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1080/Alienaci%C3%B3n_parental_y_o_sindrome_de_alienacion_parental_torres_rosello_juan_carlos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trejo, L. N. (2020). *El Síndrome de Alienación Parental*. Huanuco, Peru. Recuperado el 14 de Enero de 2024, de <file:///C:/Users/HP/Downloads/430-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1242-3-10-20220116.pdf>

UNICEF. (2006). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Madrid, España: Nuevo siglo. Recuperado el 23 de octubre de 2023, de <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Vela, K. (2019). *La Influencia del Síndrome de Alienación Parental en la Tenencia Compartida en el Perú*. Puerto Maldonado, Peru. Recuperado el 07 de Diciembre de 2021, de

http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6861/Keyko_bachiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXOS

ANEXO I

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS		HIPOTESIS
La alienación parental y la vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el juzgado civil de chachapoyas, 2019	¿De qué manera la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019?	Objetivo general: Determinar si la alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019.		La alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019.
		Objetivos específicos: ➤ Analizar jurisprudencia nacional sobre la alienación parental y el principio del interés superior del niño. ➤ Identificar las causas que ha originado la alienación parental en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas. ➤ Establecer si en los procesos de tenencia del Juzgado Civil de Chachapoyas se ha vulnerado el principio del interés superior del niño a raíz de la alienación parental		
POBLACIÓN Y MUESTRA		VARIABLES	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Población La población está conformada por todos los expedientes de los procesos de tenencia del juzgado civil de Chachapoyas, 2019 y las casaciones emitidas por la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú Muestra: 10 expedientes sobre tenencia y 03 casaciones sobre alienación parental y el principio del interés superior del niño.		Variable independiente: La alienación parental. Variable dependiente Vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia.	El diseño de la presente investigación será no experimental, transeccional- descriptiva.	El instrumento que se usara es: la ficha de recolección de información y la guía de análisis documentario.

ANEXO II

INSTRUMENTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, RESPECTO A:

“LA ALIENACIÓN PARENTAL Y LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS PROCESOS DE TENENCIA EN EL JUZGADO CIVIL DE CHACHAPOYAS, 2019”

AUTOR: Bach. NANSY YANALY BANDA CIEZA

EXPEDIENTE N°:	
1. Quién interpuso la demanda de tenencia.	☐ Madre ☐ Padre ☐ Otros
2. Las partes del proceso llegaron a conciliar.	☐ Si ☐ No
3. El Dictamen Fiscal que emitió el fiscal Civil y de Familia de Chachapoyas fue:	☐ Que se declare fundada la demanda. ☐ Que se declare infundada la demanda.
4. El juzgado emitió sentencia que declaró la demanda de tenencia.	☐ Fundada ☐ Infundada
5. Existió alienación parental en los procesos de tenencia.	☐ Si ☐ No
6. Las conductas de alienación hacia el menor o menores fueron por parte de:	☐ Madre ☐ Padre
7. Se vulneró el principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia.	☐ Si ☐ No
8. El o los menores pasaron por un psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Justicia de Amazonas	☐ Si ☐ No
9. Cual fue la conclusión del informe pericial realizadas por el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Justicia de Amazonas.	
10. Cuáles fueron las principales causas que originaron la alienación parental en los procesos de tenencia.	
11. Se interpuso recurso de apelación.	☐ Si ☐ No



**GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL DE LAS CASACIONES,
RESPECTO A:**

**“LA ALIENACIÓN PARENTAL Y LA VULNERACIÓN AL
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS
PROCESOS DE TENENCIA EN EL JUZGADO CIVIL DE
CHACHAPOYAS, 2019”**

AUTOR: Bach. NANSY YANALY BANDA CIEZA

CASACIÓN N°:		
PRINCIPALES FUNDAMENTOS:		
ANALISIS DE LA CASACIÓN RESPECTO A:	Observación del síndrome de alienación parental	Vulneración del principio del interés superior del niño
CONCLUSIONES:		

ANEXO III

FORMATO DE INFORME DE OPINION DE EXPERTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombres y apellidos del validador: ALDO JORGE HOYOS BENAVIDES
- 1.2. Cargo e institución en la cual labora: PODER JUDICIAL AMAZONAS
- 1.3. Nombre del instrumento: Ficha de análisis documental
- 1.4. Título de la investigación: "La alienación parental y la vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019"
- 1.5. Autor del instrumento: Nansy Yanaly Banda Cieza

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0 – 20%	Regular 21 – 40 %	Buena 41 – 60%	Muy buena 6 – 80%	Excelente 81 – 100%
Claridad	Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.			X		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			X		
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.			X		
Suficiencia	Satisface la necesidad de la investigación.			X		
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.			X		
Consistencia	Basado en aspectos lógicos y legales .			X		
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.			X		
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.			X		
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación .			X		



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

60%

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación:



El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación:



Lugar y fecha:

Jumbilla, 31 de Enero del 2024

Firma del experto informante

DNI N° 44462052 Cel. N° 959044815



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombres y apellidos del validador: *Alejandro Castillo Sosa*
 1.2. Cargo e institución en la cual labora: *Abogado Litigante*
 1.3. Nombre del instrumento: Ficha de análisis documental
 1.4. Título de la investigación: "La alienación parental y la vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019"
 1.5. Autor del instrumento: Nansy Yanaly Banda Cieza

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0 – 20%	Regular 21 – 40 %	Buena 41 – 60%	Muy buena 6 – 80%	Excelente 81 – 100%
Claridad	Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.			X		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			X		
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.				X	
Suficiencia	Satisface la necesidad de la investigación.					X
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.				X	
Consistencia	Basado en aspectos lógicos y legales .				X	
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.				X	
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.				X	
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación .			X		



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

79%

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación:

X

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación:

Lugar y fecha:

Chachapoyas 25 de enero 2024


ALEJANDRO CASTILLO SOSA
ABOGADO Reg. ICAA N° 238
MAGISTER EN CIENCIAS PENALES
DOCTOR EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

Firma del experto informante

DNI N° 42166873 Cel. N° 979005636



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN OPINIÓN DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombres y apellidos del validador: Trinidad Caza Vilcarromero
 1.2. Cargo e institución en la cual labora: Especialista de audiencias Poder Judicial Amazonas
 1.3. Nombre del instrumento: Ficha de análisis documental
 1.4. Título de la investigación: "La alienación parental y la vulneración al principio del interés superior del niño en los procesos de tenencia en el Juzgado Civil de Chachapoyas, 2019"
 1.5. Autor del instrumento: Nansy Yanaly Banda Cieza

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0 – 20%	Regular 21 – 40 %	Buena 41 – 60%	Muy buena 6 – 80%	Excelente 81 – 100%
Claridad	Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.			X		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			X		
Actualidad	Adecuado a la normatividad vigente.				X	
Suficiencia	Satisface la necesidad de la investigación.				X	
Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos de la investigación.			X		
Consistencia	Basado en aspectos lógicos y legales .			X		
Coherencia	Entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis.			X		
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.			X		
Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación .				X	



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

707-

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación:

X

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación:

Lugar y fecha:

Chachapoyas, 30 agosto 2024

Firma del experto informante

DNI N°: 40662126 Cel. N°: 968114989

ANEXO IV

SOLICITUD

SOLICITO: INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES
DE PROCESOS DE TENENCIAS DEL
AÑO 2018-2019

SEÑOR:
LIC. JOSE REINALDO ELIAS SILVA
ADMINISTRADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

PODER JUDICIAL
PRESIDENCIA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE AMAZONAS
RECIBIDO
27 JUN 2022
NO ES SERIAL CONFORMIDAD
N° de Exp. 6
HORA: _____ FOLIOS: _____

Nansy Yanaly Banda Cieza, identificada con DNI
N° 76857329, con domicilio en la Provincia de
Jaén, Departamento de Cajamarca con teléfono de
contacto N° 931776259 y correo electrónico
7685732942@untrm.edu.pe Ante Ud.
respetuosamente me presento y expongo:

Que, siendo egresada de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas de la escuela profesional de
Derecho y Ciencias Políticas y habiendo aprobado mi proyecto de tesis titulada "**LA
ALIENACION PARENTAL Y LA VULNERACION AL PRINCIPIO DEL INTERES
SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS PROCESOS DE TENECIA EN EL JUZGADO CIVIL DE
CHACHAPOYAS, 2018-2019**" solicito a su honorable despacho se me proporcione los
números de expedientes de los procesos de tenencia del año 2018 y 2019
culminados y/o sentenciado esto es, con el fin de realizar mi informe de investigación
"Tesis", en su institución que usted preside.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a usted acceder a mi solicitud.